



COMUNE DI STORNARELLA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 77 Del 24-07-2026

Oggetto: Causa civile R.G. n. 8461/2019 - Comune di Stornarella / S.G.e N. - Provvedimento del Giudice - Determinazioni.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **10:30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

COLIA Massimo	Sindaco	P
CIFALDI Brigida	Assessore	P
Olivieri Alfonso	Assessore	P
BIANCO Alfredo	Assessore	P
MAGALDI Anna Maria	Assessore	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Fra gli assenti sono giustificati i signori :

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 – lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Cusmai Fabrizia.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri appresso indicati..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere

Favorevole

Stornarella lì, 21-07-2026

Il Responsabile del Settore
f.to Luce Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere

Favorevole

Stornarella lì, 23-07-2026

Il Responsabile del Settore
F.to Disca Daniela

Si dà atto che all'appello del Segretario Comunale, il Sindaco e gli Assessori Cifaldi Brigida, Olivieri Alfonso, Bianco Alfredo e Magaldi Anna Maria sono intervenuti da remoto.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO:

- che è pendente dinanzi al Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile, la causa civile iscritta al n. 8461/2019 R.G.- Comune di Stornarella / S.G. e N.;
- che il Giudice incaricato alla trattazione della causa Mirko Russo, con provvedimento del 16/07/2026, a scioglimento della riserva, ha formulato alle parti una proposta conciliativa *ex art. 185 bis c.p.c.*, assegnando un termine per l'accettazione e/o per il diniego, come da documentazione agli atti inviata dall'Avv. Scillitani Marco Gabriele, nominato legale dell'Ente con la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 101 del 30/10/2018, in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 06/09/2018;

VISTA la richiamata proposta conciliativa formulata dal Giudice *ex art. 185 bis c.p.c.*, con la quale ha invitato parte convenuta, ovvero i Sigg.ri S.N. e G., al rilascio in favore di parte attrice, ovvero dell'Ente, del compendio immobiliare oggetto di causa, con corresponsione, in favore di parte attrice dell'importo di € 259,50 e di € 7.281,00, pari alla metà degli esborsi e dei compensi maturati, oltre spese generali, IVA e CPA, secondo le aliquote vigenti, oltre al pagamento di CTU di cui al decreto di liquidazione del 24/07/2024, con il conseguente diritto di parte attrice di ripetere dalla convenuta le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al CTU in forza del presente decreto;

CONSIDERATO che il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 03/02/2027, disponendo il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter c.p.c.*, per comunicare l'accettazione della predetta proposta, riservando all'esito ogni provvedimento consequenziale;

DATO ATTO che occorre procedere ad assumere l'atto deliberativo di accoglimento o meno della proposta conciliativa del Giudice, di competenza della Giunta Comunale;

VISTA, a tal uopo, la nota inviata dall'Avv. Scillitani Marco Gabriele, ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5846 del 17/07/2026, dalla quale si evince l'opportunità ad accettare la proposta formulata dal Giudice in quanto sostanzialmente aderente alle ragioni vantate dal Comune di Stornarella nell'ambito del giudizio *de quo*;

RITENUTO condividere in pieno le ragioni espresse dall'Avv. Scillitani Marco Gabriele e di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice con provvedimento del 16/07/2026, a scioglimento della riserva assunta nell'ambito della causa civile iscritta al n. 8461/2019 R.G.- Comune di Stornarella / S.G. e N.;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore AA.GG. e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di accettare la proposta conciliativa *ex art. 185 bis c.p.c.*, formulata dal Giudice con provvedimento del 16/07/2026, a scioglimento della riserva assunta nell'ambito della causa civile iscritta al n. 8461/2019 R.G.- Comune di Stornarella / S.G. e N., che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, sulla base delle ragioni espresse dall'Avv. Scillitani Marco Gabriele, nella nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5846 del 17/07/2026, agli atti del Comune;
- 3) di inviare il presente atto all'Avv. Scillitani Marco Gabriele per gli adempimenti di competenza;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, con successiva unanime votazione espressa ai sensi della normativa vigente, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Di identificare Responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. :

(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Approvato e sottoscritto :

Il Sindaco
f.to COLIA Massimo

Il Segretario Comunale
f.to Cusmai Fabrizia

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on-line il giorno 24-07-26, numero 584, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ E' stata trasmessa, con elenco n. , in data , ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ E' stata trasmessa alla Prefettura con lettera n. , in data .

Dalla Residenza comunale li 24-07-2026

Il Responsabile del Servizio
f.to - Loconte Matteo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- ☐ E' divenuta esecutiva il giorno 24-07-26 ;
- ☐ Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000) ;
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. n. 267/2000) ;

Dalla Residenza comunale li 24-07-26 .

Il Responsabile del Servizio
f.to - Loconte Matteo

-
- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on-line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, - D.Lgs. n. 267/2000 -, per quindici giorni consecutivi dal 24-07-2026 al 08-08-2026, numero 584.

Dalla Residenza comunale li

Il Responsabile del Servizio
f.to - Loconte Matteo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale li.....

Il Responsabile del Servizio

.....